

1501493-31.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/12/2022

... Suseli Ricardo Silva fora vítima de furto, ocasião em que lhe fora subtraído o veículo GM/Montana, Placas EBV5819/Aguai-SP, Chassis: 9BGCA80X0DB325643, Cor Preta. No dia 18 de março de 2022, na cidade de Campinas-SP, Fabiano Blandino da Conceição fora vítima de furto, ocasião em que lhe fora subtraído, dentre outros bens, o caminhão VW/17.190 CRM 4x2 4P, placas FGA3227, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Sertãozinho-SP - cep 14160-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501493-31.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501493-31.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2167941/2022 - DEL.INV.GER. SERTÃOZINHO, 25676442 -

DEL.INV.GER. SERTÃOZINHO, 2167941 - DEL.INV.GER. SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAQUIM DOS REIS SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Angel Tomas Castroviejo

Vistos.

JOAQUIM DOS REIS SILVA e ANDISLEU PEREIRA DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos arts. 180, "caput", e 311, "caput", ambos por duas vezes, c.c. art. 29, "caput", na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque: a) em data incerta, porém entre os dias de 18 de março de 2022 e 21 de junho de 2022, por volta das 15h55, na Avenida César Mingossi nº 61, Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Sertãozinho, agindo em concurso e com identidade de desígnios, adquiriram, receberam e conduziram, em proveito próprio, o caminhão VW/17.190 CRM 4x2 4P, placas FGA3227, chassi 9536E8245FR509138, cor branca, pertencente à vítima Fabiano Blandino da Conceição, que deviam saber ser produto de

crime.

b) em data incerta, porém entre os dias de 18 de março de 2022 e 21 de junho de 2022, por volta das 15h55, na Avenida César Mingossi nº 61, Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Sertãozinho, agindo em concurso e com identidade de desígnios, adulteraram sinal identificador do caminhão VW/17.190 mencionado acima.

c) em data incerta, porém entre os dias de 23 de julho de 2021 e 21 de junho de 2022, por volta das 15h55, na Avenida César Mingossi nº 61, Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Sertãozinho agindo em concurso e com identidade de desígnios, receberam e conduziram, em proveito próprio, o veículo GM/Montana, Placas EBV5819/Aguaí-SP, Chassis: 9BGCA80X0DB325643, Cor Preta, pertencente à vítima Suseli Ricardo Silva, que deviam saber ser produto de crime.

d) em data incerta, porém entre os dias de 23 de julho de 2021 e 21 de junho de 2022, hora e local incertos, nesta cidade e comarca de Sertãozinho, agindo em concurso e com identidade de desígnios, adulteraram sinal identificador do veículo GM/Montana supramencionado.

Segundo a denúncia, no dia 23 de julho de 2021, na cidade de Mogi Guaçu-SP, Suseli Ricardo Silva fora vítima de furto, ocasião em que lhe fora subtraído o veículo GM/Montana, Placas EBV5819/Aguaí-SP, Chassis: 9BGCA80X0DB325643, Cor Preta. No dia 18 de março de 2022, na cidade de Campinas-SP, Fabiano Blandino da Conceição fora vítima de furto, ocasião em que lhe fora subtraído, dentre outros bens, o caminhão VW/17.190 CRM 4x2 4P, placas FGA3227, chassi 9536E8245FR509138, cor branca.

Posteriormente às subtrações, os acusados, agindo em concurso com outras pessoas, cujas condutas não ficaram devidamente apuradas, mas que são investigadas em procedimento próprio (DEIC) pela formação de associação criminosa para a prática de receptação de caminhões e tratores, adquiriram e receberam, em data incerta, porém até o dia 21 de junho de 2022, os referidos veículos, mesmo sabendo da origem ilícita dos bens. Ato seguinte, Joaquim e Andisleu adulteraram os caracteres identificadores do veículo GM/Montana, e providenciaram a adulteração de seu emplacamento EBV5819/Aguaí-SP para AYM-6E81, bem como a adulteração do emplacamento do caminhão FGA3227 para QHO-9511 de Xaxim/SP. Após as adulterações, os réus mantiveram em suas posses os aludidos veículos e fizeram uso deles até que policiais civis, durante uma investigação visando apurar a autoria de um crime de roubo de tratores ocorrido em uma área rural deste município, conseguiram identificar o réu Joaquim como sendo integrante de uma organização criminosa voltada para a prática de delitos de furto, roubo e receptação de veículos e máquinas agrícolas. Outrossim, lograram encontrar, em uma oficina na cidade de Pitangueiras-SP, a carroceria que estava instalada no referido caminhão e, através de uma etiqueta, conseguiram identificar que se tratava de produto de furto e pertencia à vítima Fabiano Blandino da Conceição. Em continuação às diligências e visando localizar o caminhão relacionado à carroceria, os policiais civis, no dia 21 de junho de 2022, receberam informações de que o veículo estaria estacionado no Posto do Jardim das Palmeiras desta cidade e para lá rumaram. Nesse local, após observarem as fotografias do caminhão que lhes foram enviadas pela vítima Fabiano, constataram que se tratava do referido bem, porém ostentando placas QHO-9511 de Xaxim/SP. Diante de tais fatos, os policiais montaram campana, momento em que observaram Joaquim adentrar à cabine do caminhão e sair dirigindo-o. Joaquim acabou sendo abordado pelos policiais, os quais realizaram as pesquisas de praxe e constataram que o caminhão se tratava de objeto de furto. No momento da abordagem de Joaquim, o acusado Andisleu compareceu no posto de combustível conduzindo o veículo GM/Montana de cor preta, com placas AYM-6E81. Os policiais civis, então, cientes de que referido veículo já havia sido utilizado por Joaquim na cidade de Barretos-SP, quando da apreensão de dois tratores objetos de roubo, decidiram abordar Andisleu. Indagado, Andisleu afirmou que estava no local para “buscar” Joaquim e que o veículo GM/Montana pertencia a este. Realizadas pesquisas, foi constatado que o veículo GM/Montana conduzido por Andisleu também se tratava de objeto de furto, bem como estava com os sinais identificadores adulterados. Confirmada a procedência criminosa, os veículos foram apreendidos e restituídos às vítimas.

A denúncia foi recebida em 14 de julho de 2022 (fls. 241/244), os réus foram

citados (fls. 298 - Joaquim; fls. 300 - Andisleu) e apresentaram resposta à acusação (fls. 277/279 - Joaquim; fls. 304/305 - Andisleu).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas comuns, quatro testemunhas arroladas pelas Defesas, sendo os réus também interrogados.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu Joaquim, nos termos da denúncia, e a absolvição do réu Andisleu, por falta de provas.

A Defesa do réu Andisleu pugnou pela absolvição, por falta de provas.

Subsidiariamente, pugnou pela fixação de penas mínimas e regime aberto.

A Defesa do réu Joaquim também requereu a absolvição, por falta de provas.

Subsidiariamente, pugnou pela fixação das penas em grau mínimo, aplicação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente em parte.

A materialidade dos delitos está comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 08/12, 43/52, 53/55, 56/59, 60/63, 64/65, 179/180, 193/194, 352/353), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelos laudos periciais (fls. 220/224, 241/244, 287/291, 292/295 e 336/339) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também é certa e repousa sobre o acusado Joaquim. Quanto ao corréu Andisleu, não restou comprovado que os delitos perpetrados contaram com sua participação.

A vítima Fabiano, na fase policial, disse que no dia dos fatos estacionou por volta das 23:00h e por volta das 03:30h escutou darem partida no veículo, porém, não imaginou que fosse o caminhão da empresa onde trabalha. Ao sair para verificar, o veículo não se encontrava mais no local (fls. 64). Em Juízo, confirmou que o caminhão referido na denúncia foi subtraído e posteriormente localizado em Sertãozinho e devolvido (v. mídia).

A vítima Suseli, na fase policial, disse que o certificado de registro e licenciamento de veículos (C.R.L.V.) e os recibos de seguro obrigatório (DPVAT) e IPVA foram subtraídos com o veículo. Relatou que estacionou por volta das 10h00min, retornando aproximadamente às 11h30min, quando constatou o furto (fls. 194). Em Juízo, confirmou que era proprietária do veículo Montana, referido na denúncia, e que referido veículo foi subtraído no ano de 2021. Tinha seguro e foi indenizada pela Porto Seguro (v. mídia).

Os policiais civis Rinaldo e Rafael, na fase policial, disseram que vem trabalhando conjuntamente com seus colegas, buscando apurar a autoria de um roubo ocorrido na área rural do município na madrugada de 27 de janeiro de 2022, ocasião em que indivíduos não identificados abordaram trabalhadores da Destilaria Santa Inês e, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram quatro tratores, levando-os para local desconhecido. Durante as investigações, dois dos tratores roubados acabaram sendo apreendidos no dia 29 de janeiro de 2022 por policiais rodoviários de Barretos/SP quando eram transportados em um caminhão conduzido por Carlos Alexandre Peixoto Amorim. Na ocasião, foi registrado um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Barretos/SP e os tratores foram devolvidos à empresa vítima. Carlos Alexandre, quando da abordagem e do registro do boletim de ocorrência, relatou que havia pegado aquelas máquinas já carregadas no caminhão, sendo solicitado por Gilberto, vulgo "Gil", residente em Guariba/SP, para pegar o caminhão e os tratores em Barretos, em um posto de gasolina defronte ao posto da polícia rodoviária. Quem o levou para o local, segundo ele, foi Joaquim, que utilizou uma GM/Montana de cor preta. Em diligências, diante das informações prestadas por Carlos Alexandre, apuraram que Gilberto se tratava de Gilberto da Silva, residente em Guariba/SP. Paralelamente a isso, apuraram que o caminhão conduzido por Carlos Alexandre também era produto de furto na cidade de Itápolis/SP. Gilberto da Silva foi ouvido na Delegacia de Guariba e negou envolvimento, dizendo que sequer conhecia Carlos Alexandre. Apurou-se também que Joaquim poderia ser um sujeito morador desta cidade, chamado Joaquim dos Reis Silva, ora acusado, o qual anteriormente foi investigado pela Delegacia em que

trabalham. Em meados do mês de abril desse ano, tomaram conhecimento de que policiais do DEIC de São Paulo haviam prendido em flagrante Gilberto da Silva. Ele fora preso juntamente com outros três indivíduos pelos crimes de receptação de veículos e tratores, bem como organização criminosa. Durante as investigações dos policiais do DEIC, descobriram que Gilberto da Silva havia deixado em uma oficina localizada na cidade de Pitangueiras um caminhão do tipo munck que seria produto de roubo ou furto e, assim, pediram o auxílio para buscar apreender esse caminhão. No dia 28 de abril de 2022, foram com colegas até Pitangueiras/SP e lá, com as informações que lhe foram repassadas pelos policiais do Deic, localizaram tal oficina, cujo proprietário, Edcarlos de Almeida Ferla, acabou sendo preso em flagrante delito em face de terem por lá encontrado o veículo citado, tratando-se de um Caminhão Volkswagen 13.180, de cor branca, com placas DJC9104 o qual foi roubado na cidade de Saltinho/SP no dia 05 de abril de 2022. Nesse local, viram um munck que estava sendo pintado, bem como uma carroceria que estava do lado externo da oficina. Edcarlos, indagado a respeito, disse que tanto o caminhão munck como a carroceria e o outro munck haviam sido ali deixados por Gilberto da Silva. Aduziu que o caminhão onde estava instalado aquele munk que estava sendo pintado havia sido levado por um motorista de Gilberto da Silva para uma outra oficina e tratava-se também de um Volkswagen. Buscando vestígios na carroceria, encontraram uma etiqueta de uma empresa e assim, em contato com o proprietário, Alexandre Furcolin, de Campinas/SP, souberam que ele havia sido vítima de furto de um caminhão Volkswagen na data de 18 de março de 2022 em Campinas, e que nele estava instalado um munck. Mandaram a fotografia do munck e da carroceria para a vítima e ela, de pronto, reconheceu como sendo de sua propriedade, inclusive lhe enviando fotos do boletim e do caminhão subtraído. Continuaram nas diligências, objetivando encontrar esse segundo caminhão. Policiais do Deic, com autorização judicial, acessaram o celular de Gilberto e lá visualizaram a foto de um caminhão Volkswagen de cor branca, semelhante ao da vítima que havia contatado. Passados alguns dias, souberam que o caminhão da vítima havia passado por uma oficina da cidade de Guariba/SP. Estiveram por lá em diligências e, mostrando a foto do caminhão ao proprietário da empresa, ele prontamente reconheceu haver passado por ali para um pequeno reparo, pago por Gilberto da Silva. Informou ainda que o caminhão foi lá levado por um sujeito pardo e forte. Mostraram a foto de Joaquim dos Reis Silva e ele o reconheceu. Na data dos fatos, receberam informações de que esse caminhão buscado estaria estacionado no Posto do Jardim das Palmeiras. Juntamente com colegas, por volta das 15h00, foram para o local e lá, comparando o caminhão com a foto que tinha, não restaram dúvidas de que se tratava do veículo furtado que estava com o munck, ou seja, aquele mesmo que passou pelas oficinas de Pitangueiras e Guariba de propriedade de Alexandre Furcolin. Identificaram que o caminhão estava ostentando placas QHO-9511 de Xaxim/SP. Foi montada uma campana e logo em seguida aportou no local e adentrou a cabine do caminhão o réu Joaquim dos Reis Silva. Logo que ele saiu dirigindo esse caminhão, acabou sendo abordado. Conferiram as numerações dos vidros e constataram que se tratava do veículo furtado da vítima Alexandre Furcolin. Um vistoriador particular esteve na delegacia e verificou que a numeração do chassi é original. Logo após a abordagem de Joaquim, aportou no local o réu Andisleu Pereira dos Santos, vulgo "Barão", conduzindo uma GM/Montana de cor preta, com placas AYM-6E81, o qual foi abordado e disse que estava ali para buscar Joaquim e que o veículo seria de propriedade dele, ou seja, de Joaquim. Um vistoriador esteve também observando esse veículo e constatou que todas suas numerações foram adulteradas. Durante conversas que mantiveram com os policiais do Deic, souberam que na quadilha de Gilberto da Silva foi identificado um integrante conhecido apenas por "Mineirinho". Quando indagaram Joaquim, ele disse que em sua residência se encontrava um sujeito chamado Genivaldo. Esse sujeito acabou sendo surpreendido na residência de Joaquim e se identificou como Genivaldo Jesus da Silva, morador de Pitangueiras/SP (fls. 17/19 e 20/21).

Ouvido em Juízo, da testemunha Rinaldo, policial civil, disse que o acusado Joaquim já estava sendo investigado pela polícia civil há certo tempo, como um dos membros de uma quadilha de furto e roubo de veículos agrícolas. Sobre o caminhão furtado, a polícia civil tinha conhecimento de que tal bem estaria na posse da quadilha. Em

razão das investigações do DEIC de São Paulo, polícia especializada que prendeu Gilberto, com base em informações trocadas entre as polícias, os policiais civis de Sertãozinho tomaram conhecimento da existência de um veículo furtado, crime ocorrido em Campinas, o qual estava localizado em uma oficina mecânica de Pitangueiras. Desta forma, os policiais civis de Sertãozinho diligenciaram na referida oficina, lá localizado o veículo furtado, o qual estava com o chassi perfeito, sem placas e com pintura alterada, oficina pertencente ao Senhor Edicarlos. Também na referida oficina, outro veículo MUNCK foi encontrado no barracão, com os colantes retirados, prontos para pintar. Inquirido o Senhor Edicarlos, este passou as características de quem teria deixado o caminhão, dizendo ter sido um tal de Márcio, contudo, na Delegacia de Polícia reconheceu ser a pessoa de Gilberto e um tal de "mineirinho". Prosseguiu o depoente, asseverando que defronte à oficina havia uma carroceria, parte integrante do MUNCK, sendo possível identificar o real proprietário do bem em razão de um colante posto na referida carroceria, veículo este oriundo do furto ocorrido em Campinas. Asseverou que com a prisão de Gilberto e troca de informações entre as polícias foi possível a localização dos bens. Disse que a vítima do furto ocorrido em Campinas enviou fotos do caminhão furtado, sendo possível reconhecer o bem, o qual estaria em um posto de combustível em Sertãozinho. Aduziu que em troca de informações, a polícia civil local soube que havia um veículo furtado na Comarca de Guariba, em uma oficina, onde o proprietário disse aos policiais que o responsável por ter deixado lá o veículo foi Gilberto, conduzido até lá por seu motorista, reconhecido pelo dono da oficina como sendo o réu Joaquim. No dia dos fatos, em razão de uma informação recebida, os policiais civis tomaram conhecimento de que o caminhão furtado estaria em um posto de gasolina, Jardim das Palmeiras, na cidade de Sertãozinho e, após campana, viram Joaquim entrando no referido veículo e retirando do posto, em razão disso, efetivaram a devida abordagem. Nas referida abordagem, foi possível constatar que o caminhão furtado estava apenas com as placas alteradas, mas com todos os demais dados identificadores perfeitos, sendo possível seu reconhecimento. Disse o depoente que o acusado Joaquim revelou que havia outra pessoa em sua casa. No posto policial, após campana, viram chegar o corréu Andisleu, a bordo do veículo "montana" preto, procurando por Joaquim, o qual disse que o veículo montana pertencia ao denunciado Joaquim, estando com ele em razão de uma garantia de dívida contraída por Joaquim. Asseverou o depoente que Joaquim nada disse, reservando-se o direito de se manifestar em Juízo. Sobre a transferência bancária feita por Joaquim, um "pix", sabe que no dia dos fatos foi transferia da quantia de R\$ 4.000,00 para Andisleu. Questionado pela defesa do acusado Andisleu, respondeu que a investigação sobre a quadrilha de furto de veículos agrícolas vem de longa data, porém, em 07 janeiro de 2022, houve um furto de tratores em uma área rural de Sertãozinho, os quais foram apreendidos em Barretos pela polícia militar, sendo que um agente da polícia civil se dirigiu para a referida Comarca, lá constatando que o dono do trator e do caminhão, objeto de furto, era a pessoa de Gilberto, asseverando que Carlos Alexandre, preso em Barretos, na posse de dois tratores, disse que o motorista da montana preta era o réu Joaquim, condutor de Gilberto. No que tange ao corréu Andisleu, o depoente relatou que referido acusado não foi identificado ao longo da investigação sobre a quadrilha de furto e roubo de veículos agrícolas. Aduziu que foram apreendidos dois celulares com Joaquim, os quais foram objeto de perícia, sem conteúdo que interessasse as investigações. Esclareceu que o corréu Andisleu colaborou com as investigações, fornecendo seu celular e senha para acesso, no qual foi obtido o extrato de transferência via "pix". De outro turno, o depoente disse que foram trocadas muitas informações entre policiais de Campinas e Franca, dissertando que a quadrilha de furto e roubo de veículos agrícolas está sendo investigada há certo tempo (v. mídia). A testemunha Rafael, policial civil, ratificou o depoimento feito em sede de inquérito policial, aduzindo que no dia dos fatos a equipe da polícia civil recebeu informes de que o acusado Joaquim estaria no posto de combustível Jardim das Palmeiras de posse de um veículo "dublê, o qual seria utilizado para transporte de maquinários agrícolas objetos de roubo e furto. Ao ser abordado, o acusado Joaquim negou a propriedade do caminhão furtado, alegando desconhecer a razão da abordagem.

Asseverou que fizeram campana no posto de combustível, onde chegou o corréu Andisleu na direção do veículo montada, sendo reportado por este que ali estaria a mando do corréu Joaquim. Relatou que em diligências foi possível descobrir que o veículo montada era objeto de furto. Questionado pelo Ministério Público, esclareceu que quando Joaquim estava saindo do pátio do posto fizeram a abordagem, pois havia receio de fuga, não sabendo ao certo que outra pessoa iria para o local, ressaltando que no referido local era mais seguro realizar a diligência. Aduziu que após campana no posto de combustível, viram a chegada de Andisleu com o veículo "montana", sendo que na Delegacia de Polícia este disse que estava na posse do veículo em razão de uma dívida que Joaquim tinha com ele, num total aproximado de R\$ 2.000,00, dissertando, ainda, que no dia dos fatos, o acusado Joaquim fez transferência via "pix" para pagamento da dívida, salientando o réu Andisleu que a "montana" ficou em sua posse como garantia da dívida. Aos questionamentos do Ministério Público, disse que Andisleu não figurou em nenhum momento das investigações sobre a quadrilha de furto e roubo de veículos agrícolas, somente aparecendo em relação a tais fatos. Esclareceu que quando Andisleu chegou, o acusado Joaquim já não estava no local, asseverando que o acusado Andisleu chegou procurando o acusado Joaquim. Disse que no dia da prisão, o acusado Andisleu forneceu seu celular e senha para os policiais, sendo que no aparelho celular foi encontrada apenas a informação da transferência via "pix". Sobre a diligência feita em Pintangueiras, disse que foi feita em razão de informações do DEIC da São Paulo, as quais davam conta da localização de caminhões objetos de furto e roubo na cidade de Pitangueiras, em uma oficina, onde lá foi localizado um caminhão furtado, um MUCK e uma carreta e, em razão destas informações e diligências, em contato com o proprietário do veículo furtado na cidade de Campinas, foi possível identificar os bens, bem como saber que o caminhão furtado localizado em Sertãozinho também já passou por oficinas em Guariba e Pitangueiras. Aduziu que Joaquim já era investigado por participação efetiva no roubo de tratores ocorrido em 26 de janeiro de 2022 na cidade de Sertãozinho (v. mídia).

A testemunha Robert, arrolada pela Defesa de Joaquim, disse que conhece o réu Joaquim da cidade de Pontal, tendo com este relação de amizade, iniciada em razão de uma venda de caminhão, onde o referido acusado era motorista, salientando que Joaquim realizava fretes. Questionado pela defesa de Joaquim, asseverou que desde que conheceu o acusado Joaquim não tem notícias de envolvimento dele com atividades criminosas. Disse que o acusado trabalhava com transporte de produtos químicos, já tendo realizado fretes, compra e venda de caminhões. Relatou que o acusado é pessoa de boa índole, nada sabendo que o desabonasse. Asseverou que teve o primeiro contato com o acusado em 2006, continuando a manter contato com Joaquim via telefone na maioria da vezes, sendo que mantinha contato com o réu uma vez por semana quando este estava em Pontal (v. mídia).

A testemunha Josivaldo, arrolada pela Defesa de Joaquim, disse conhecer o réu por ter com ele trabalhado do ano de 2014 a 2018, na empresa Serquímica, ambos na função de motorista. No que se refere ao acusado Andisleu, asseverou ter trabalhado com ele no ano de 2018/2019, aduzindo que o acusado Andisleu trabalhava no setor de produção, não sabendo ao certo onde os acusados se conheceram. Aos questionamentos da defesa de Joaquim, disse que o acusado sempre foi uma pessoa trabalhadora, desconhecendo qualquer envolvimento do réu com atividades ilícitas (v. mídia) .

A testemunha Mario, arrolada pela Defesa de Andisleu, disse conhecer o réu da empresa Barra Mansa, na qual já trabalha há dois anos, empresa esta em que o acusado Andisleu também trabalha. Asseverou conhecer o réu Andisleu apenas da empresa Barra Mansa. Aos questionamentos da defesa, disse que o acusado Andisleu já trabalhava na empresa quando o depoente iniciou o trabalho. Relatou saber que o acusado foi preso e que após os fatos continha laborando no mesmo estabelecimento empresarial (v. mídia).

O réu Joaquim, quando interrogado na fase policial, permaneceu em silêncio (fls. 22). Em Juízo, o denunciado Joaquim também exerceu seu direito ao silêncio no tocante ao mérito. Disse apenas conhecer o acusado Andisleu, tratando-se de pessoa trabalhadora, nada tendo contra ele. Quanto às testemunhas ouvidas, disse nada ter contra elas. Asseverou que é motorista, aduzindo ter trabalhado por cinco anos na

empresa SERQUÍMICA, porém, acabou ficando desempregado por algum tempo em razão de ter sido pego dirigindo embriagado, após, passou a fazer pequenos "bicos" (v. mídia)

O réu Andisleu, quando interrogado na fase policial, disse que é conhecido pelo apelido de Barão e que trabalha como lombador (carregador de cargas) no frigorífico Barra Mansa há quatro anos, ganhando aproximadamente dois mil e quinhentos reais por mês. Sobre os fatos, alegou que há cerca de seis anos emprestou dois mil reais para Joaquim, o qual nunca foi pago. Nos últimos dias, como precisava muito desse dinheiro, insistiu na cobrança de forma mais incisiva, pois está precisando de dinheiro para pagar suas contas particulares. Joaquim prometeu que iria pagar nos próximos dias e diante a cobrança, deixou uma Montana de placas AYM-6E81 há três meses atrás como garantia. Na tarde dos fatos, Joaquim disse que iria satisfazer a dívida e encaminhou um pix no valor de 4 mil reais para a conta do interrogando (o dobro do valor emprestado em razão do período que se passou), na sequência, pediu para que ele fosse até onde ele estava, no Posto Jardim das Palmeiras, busca-lo com a Montana, para devolver o veículo. Neste sentido, foi até o posto e, quando chegou ali, foi abordado por policiais. Não tinha conhecimento que o veículo Montana que estava dirigindo possuía os caracteres identificadores adulterados. Alega que não chegou a andar com o veículo nesse período, o qual ficou em frente à sua casa esperando Joaquim satisfazer a dívida. Joaquim, na época, lhe apresentou uma impressão do documento do veículo digital, a qual se encontrava no interior da Montana. Reitera que desconhecia a origem ilícita do veículo, muito menos que o caminhão que Joaquim estava no posto também fosse produto de furto. Para provar o alegado com conversas de WhatsApp e o Pix encaminhado, autoriza expressamente a Polícia Civil a analisar e extrair os dados de seu aparelho celular, abrindo expressamente mão de seu sigilo telefônico e bancário. Desconhecia o envolvimento de Joaquim com uma organização de roubo de caminhões e tratores. Esclarece que conheceu Joaquim há oito anos, quando trabalhavam na empresa Serquímica. Conhece Genivaldo Jesus Da Silva apenas de vista, contudo, não mantém nenhum tipo de relacionamento com ele (fls. 24/25). Interrogado em Juízo, disse que recebeu o veículo "montana" do acusado Joaquim, a qual foi dada em garantia por um empréstimo feito no valor de R\$ 2.000,00, tendo o interrogando ficado com o veículo por aproximadamente dois meses. Esclareceu que o acusado Joaquim não informou a origem do veículo, bem como não deixou documentos do bem, ressaltando não ter usado o bem durante os dois meses em que teve a posse. Asseverou que no dia dos fatos, o réu Joaquim ligou para o interrogando dizendo que depositaria o dinheiro devido, repassado via "pix", no valor de R\$ 4.000,00, valor este corrigido em razão do grande tempo decorrido do empréstimo, mais de dois anos, devendo o interrogando levar a caminhonete até o posto de combustível onde estaria Joaquim. Quando o interrogando chegou no posto, não viu o acusado Joaquim e, ao perguntar sobre ele ao policial civil, recebeu voz de prisão. No que se refere à placa do veículo "montana", nega ter feito qualquer alteração, desconhecendo quem teria feito a adulteração. Negou saber sobre o furto do caminhão. Disse que o réu Joaquim era motorista na empresa onde trabalhavam, mas este nada disse sobre o veículo "montana". Asseverou trabalhar com Joaquim por três ou quatro anos aproximadamente. Disse não conhecer Gilberto, Edicarlos ou Genivaldo. Sobre a pessoa de "mineirinho", também disse nada saber. Dissertou não ter passagens anteriores por qualquer delito, é casado e possui dois filhos. Questionando pelo Ministério Público, disse que ficou com o veículo "montana" como garantia pelo empréstimo feito. Esclareceu que o acusado Joaquim ligou no dia dos fatos para devolver o veículo "montana", mas não sabia que o referido acusado sairia com o caminhão furtado e que, caso não encontrasse Joaquim, deixaria o veículo no posto de combustível, pois já havia recebido o dinheiro relativo ao empréstimo (v. mídia). Pelas provas produzidas, reputo que a imputação feita na denúncia ficou satisfatoriamente comprovada quanto ao réu Joaquim.

Conforme narrado de forma uníssona pelas testemunhas policiais civis, após intensa investigação sobre roubos de tratores e caminhões, lograram êxito em descobrir que o caminhão furtado estaria no Posto do Jardim das Palmeiras, então montaram uma campana para monitorar o veículo. Constataram que ele ostentava as placas QHO-9511

de Xaxim/SP. Logo em seguida, avistaram o réu Joaquim adentrar a cabine do caminhão e, logo que ele saiu dirigindo, realizaram a abordagem. Conferiram as numerações dos vidros e constataram que se tratava do veículo furtado da vítima Alexandre Furcolin.

Logo após a abordagem de Joaquim, o réu Andisleu chegou no local conduzindo uma GM/Montana de cor preta, com placas AYM-6E81, sendo também abordado. Ele disse aos policiais que estava ali para buscar Joaquim e que o veículo que conduzia era de Joaquim.

O réu Andisleu, por sua vez, alegou que possuía dívida com o corréu Joaquim e, por esta razão, este lhe entregou o veículo Montana como garantia. No dia dos fatos, alegou que Joaquim pediu para que fosse até o referido posto para devolver o veículo a ele, pois já havia pagado sua dívida com Andisleu.

Na ocasião dos fatos, o acusado Andisleu justificou que estava na posse do veículo "Montana" de propriedade do réu Joaquim, como uma garantia real de uma dívida pretérita, datada de mais de dois anos, contraída no valor inicial de R\$ 2.000,00, cujo decurso do tempo fez tal dívida alcançar a cifra de R\$ 4.000,00, considerando os supostos juros e correção monetária acordado entre as partes. Durante a abordagem, o acusado Andisleu se mostrou colaborativo, inclusive fornecendo seu celular e senha aos agentes policiais, sendo possível extrair do aparelho o comprovante de transferência bancária feito através da conhecida ferramenta "Pix". A versão apresentada pelo corréu Andisleu possui plausibilidade, mostrando-se verossímil, adequado ao contexto fático e probatório, suficientes para infirmar a imputação feita na denúncia, tanto assim que o órgão ministerial, na autêntica função de promovedor da justiça, pugna por sua absolvição.

No que se refere ao acusado Joaquim, porém, a pretensão punitiva restou concretizada pelas provas colhidas ao longo da fase inquisitiva e processual, tal como descrita na exordial acusatória, sendo de rigor a prolação de decreto condenatório.

Os laudos periciais de fls. 220/224 comprovam que as placas QHO-9511 encontradas no caminhão Volkswagen, modelo 17.190 CRM 4x2 4P, veículo objeto de furto, não apresentavam características de autenticidade.

Ademais, o laudo pericial de fls. 228/240 comprovou que o veículo Montana, placas AYM-6E81, objeto de furto, conduzido pelo réu Andisleu, ostentava numeração de chassi adulterada, bem como duas etiquetas de identificação com vestígios de remoção.

O acusado Joaquim exerceu seu direito constitucional ao silêncio, nada declarando no momento de sua autodefesa na fase de inquérito e em Juízo. É certo que tal direito não pode ser interpretado em seu desfavor, contudo, no caso em apreço há farto arcabouço probatório colhido, de acordo com as fontes de provas desenvolvidas sob o crivo do contraditório, demonstrando que o acusado Joaquim efetivamente recebeu veículos automotores, conhecedor de suas origens ilícitas, pois objetos de furto, deles se assenhorando para continuidade de sua empreitada criminoso, além de ter adulterado tais automóveis, com vistas a encobrir os rastros da ilicitude penal de seus atos.

Os policiais civis ouvidos fizeram descrição clara da forma como chegaram até o acusado Joaquim, inserindo-o dentro de um contexto criminoso maior, cuja parcela de atos criminosos foram praticados na Comarca de Sertãozinho.

A investigação inicial, podendo ser considerada como principal, teve por objeto inicial descortinar o modo de agir e os membros de uma quadrilha criminoso arquitetada para efetivação de furto, roubo e receptação de veículos agrícolas. O órgão policial incumbido de tal tarefa foi o DEIC de São Paulo, com base em boletins de ocorrência e inquéritos policiais sobre furtos e roubos de caminhões, carros e maquinários agrícolas. Em razão de um roubo ocorrido na cidade de Sertãozinho, na Destilaria Santa Inês, iniciou-se uma investigação nesta urbe, visando apurar os fatos, a qual posteriormente viria a se entrelaçar com a investigação iniciada na capital.

No desenrolar as atividades investigativas, em razão da apreensão de tratores relacionados ao roubo ocorrido na Destilaria Santa Inês, Sertãozinho, por ato da polícia rodoviária de Barretos, foi possível a prisão em flagrante da pessoa de

Carlos Alexandre, um dos membros conhecidos da quadrilha de roubo, furto e receptação de veículos e maquinários agrícolas. Segundo Carlos Alexandre, durante a lavratura de sua prisão em flagrante, este declarou que buscou os tratores objeto de roubo na Comarca de Sertãozinho a mando de Gilberto, vulgo "Gil", indivíduo já conhecido como uma das lideranças da mencionada quadrilha, cabendo ao acusado Joaquim a incumbência de revelar o local onde estavam os mencionados tratores, um posto de combustível na cidade de Barretos. Carlos Alexandre ainda revelou que o réu Joaquim estava na condução do veículo "Montana", de cor preta, objeto de furto na cidade de Mogi Guaçu, São Paulo (folhas 193/194).

A narrativa posta acima insere o acusado Joaquim no cenário da quadrilha criminosa, como suposto motorista da liderança Gilberto, como autor da conduta criminosa de receptação, amoldando-se sua conduta na figura típica do art. 180, "caput", do Código Penal.

Conforme delineado nos autos e de acordo com o laudo pericial (folhas 228/240), o veículo "Montana", descrito as folhas 193/194, teve sua numeração adulterada, restando, ainda, incontestado que referido veículo estava na posse de Joaquim, tanto pelo que foi dito por Carlos Alexandre e pelo acusado Andisleu, ostentando o corréu Joaquim a qualidade de proprietário, tanto assim que ofereceu a Andisleu tal bem em garantia do pagamento de uma dívida pretérita, sendo-lhe atribuível a conduta de falsificação de sinal de veículo automotor, enquadrando-se sua conduta no preceito primário do art. 311 do Código Penal.

Dentro ainda da ampla investigação feita para identificar os membros da quadrilha criminosa destinada à perpetração de crimes de roubo, furto e receptação de veículos e maquinários agrícolas, a polícia civil local, tal como dito pelos policiais civis e de acordo com o relatório de investigações, folhas 198/201, logrou êxito na localização do veículo pertencente à vítima Alexandre Furcolin, bem subtraído na comarca de Campinas, conforme folhas 15/16, 64/65 e 179/180.

Os policiais civis deste urbe receberam pedido de auxílio do DEIC de São Paulo, visando a localização e recuperação do veículo caminhão VW 17.190 CRM 4X2, placa FGA 3227, o qual foi objeto de furto na cidade de Campinas, além de outra bem também objeto de furto, Caminhão Volkswagen 13.180, de cor branca, com placas DJC9104 o qual foi roubado na cidade de Saltinho/SP no dia 05 de abril de 2022. Após êxito na localização do segundo veículo na cidade de Pitangueiras, também foi possível averiguar indícios de que o outro veículo buscado teria também por lá passado, indícios esses baseados a localização de uma carroceria com emblemas identificadores. De acordo com o dono da oficina de Pitangueiras, o veículo foi lá deixado por Gilberto, conhecido líder da mencionada quadrilha.

Na sequência das investigações, identificado o veículo VW 17.190 CRM 4X2, placa FGA 3227, os policiais civis de Sertãozinho, ainda em diligência colaborativas para localização da segunda res furtiva, constataram que tal veículo passou por outra oficina mecânica, na cidade de Guariba, para a qual os agentes policiais se dirigiram. Na cidade de Guariba, pelo proprietário da segunda oficina foi informado que o caminhão buscado passou por lá para pequenos reparados, deixado por Gilberto, reconhecido como líder da quadrilha criminosa objeto da investigação primária. Ato contínuo, foi revelado pelo proprietário da oficina localizada na comarca de Guariba que o veículo foi retirado por um indivíduo pardo e forte, reconhecido posteriormente pelo referido dono do estabelecimento como sendo o acusado Joaquim. Como ato final exitoso, na data dos fatos descritos na denúncia, após informações de que o segundo veículo buscado em diligência colaborativa estaria na cidade de Sertãozinho, no posto de combustível Jardim das Palmeiras, os agentes da polícia civil, mediante campanha realizada, conseguiram surpreender o acusado Joaquim entrando no veículo e o conduzindo, em outros termos, na posse da res furtiva, da qual era sabedor de sua origem ilícita, tendo em vista sua ligação confirmada pelos donos das oficinas mecânicas onde o veículo furtado transitou com a pessoa de Gilberto, atuado o corréu Joaquim na função de motorista pessoal e condutor dos bens furtados.

Neste contexto, devidamente inserido no cenário delitivo, o acusado Joaquim demonstrou ser o recebedor, transportador e ocultador do caminhão VW 17.190 CRM 4X2, placa FGA 3227, notadamente por toda conjunto de diligências feitas pelas

polícias civis de forma colabortiva para apreensão dos bens, enquadrando-se sua conduta, pela segunda vez, no preceito primário do art. 180, "caput", do Código Penal.

Também é inconteste que o caminhão VW 17.190 CRM 4X2, placa FGA 3227 foi adulterado, tal como consta nos laudos periciais colacionados aos autos, pontuando-se que quando o caminhão mencionado foi localizado na posse do acusado Joaquim ostentava o emplacamento QHO-9511 de Xaxim/SP, diverso no real e constante nos órgãos públicos. Referida adulteração deve também ser imputada ao increpado Joaquim, responsável por ter transportado o bem furtado a mando de Gilberto pelas oficinas da cidade de Pitangueiras e Guariba, seja como autor, co-autor ou partícipe da adulteração.

Observe-se que há elementos objetivos apontam a autoria dos delitos ao acusado Joaquim, servindo, outrossim, para comprovação do elemento subjetivo de sua conduta, consubstanciado no dolo de receptar os bens de origem ilícita e adulterar sinal identificador de veículo automotor e numeração do chassi.

No que se refere ao acusado Andisleu, como já exposto, não há suporte probatório mínimo para prolação de decreto condenatório.

Andisleu aparece no cenário criminoso em um último ato, surpreendido quando tentava devolver o veículo "Montana" ao corréu Joaquim. Após ser preso em flagrante, o acusado Andisleu deu versão verossímil da razão de estar no local dos fatos. Segundo Andisleu, sua presença no local dos fatos se deu a mando do acusado Joaquim, o qual receberia o veículo por ele dado em garantia de uma dívida antiga, eis que o débito foi adimplido, solvendo-se o contrato verbal assessório de garantia, perfazendo um valor de R\$ 4.000,00.

A versão do acusado Andisleu está calcada na transferência bancária feita por Joaquim, constante as folhas 66/68. Além disso, os policiais civis asseveraram que Andisleu chegou no local dos fatos buscando por Joaquim, com vistas a devolver o veículo "Montana".

De outra face, não há qualquer menção feita à figura do acusado Andisleu no bojo da investigação originária, sendo descabido considera-lo como membro de uma organização criminosa em razão de um único fato, uma única ação de restituição de bem, oriundo de uma provável garantia prestada pelo acusado Joaquim para adimplemento de uma obrigação, sem contornos de tipicidade. A condenação com base nesta premissa equivaleria a uma odiosa e descabida responsabilização penal objetiva.

Para além do que foi dito, a atitude do acusado Andisleu quando de sua abordagem, fornecendo seu aparelho e senha para desbloqueio, em atitude de total colaboração com as investigações, deve ser devidamente valorada, tendo-a como indicativo de um indivíduo sem receios de imputação criminosa.

Portanto, considerando qua a acusação formulada na denúncia, em relação ao acusado Joaquim, foi devidamente confirmada em parte pelas provas produzidas durante a instrução criminal, não se podendo alegar insuficiência probatória, passo à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena base de cada delito do art. 180 do Código Penal no dobro acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, diante do elevado valor dos bens receptados, por haver notícia de integrar quadrilha criminosa para efetivação de furto, roubo e receptação de veículos, e também por ser Joaquim portador de maus antecedentes (v. certidão de fls. 377/383 – autos de nº 1283-57.2016 e 2744-26.2003), indicando por tais motivos ter também personalidade voltada para a prática de delitos; fixo a pena base para cada delito do art. 311 do Código Penal 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, por ser portador de maus antecedentes (v. certidão de fls. 377/383 – autos de nº 1283-57.2016 e 2744-26.2003).

Na segunda fase, observo que o réu Joaquim é multirreincidente (v. certidão de fls. 377/383 – autos de nº 1501578-15.2019, 1500642-94, 1501913-07.2020). Dessa forma, majoro a pena de cada delito em 1/3 (um terço), alcançando, para cada delito do art. 180 do Código Penal, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa; e, para cada delito do art. 311 do Código Penal, 04

(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa. Por fim, reconheço o concurso material entre todos os delitos.

Com efeito, sem embargo de respeitar posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais em sentido oposto, entendo que o reconhecimento da continuidade delitiva exige, também, a unidade de desígnios por parte do agente, e não apenas a homogeneidade demonstrada objetivamente pelas circunstâncias exteriores.

No caso vertente, os crimes foram cometidos em locais e datas diversos, contra vítimas diferentes, sem aproveitamento das situações anteriores, referentes ao primeiro delito.

Como se vê, a infração penal subsequente não pode ser havida como continuação da precedente. Ocorreu, isto sim, mera reiteração criminosa, decorrente de desígnios autônomos, e não crime continuado. Por esse motivo, não há que se falar, na hipótese em apreço, em continuidade delitiva.

Trago à balha ensinamento do saudoso doutrinador Julio Fabbrini Mirabete, nestes termos:

"...Por fim, não há que reconhecer o crime continuado quando se tratar de habitualidade criminosa. O delinqüente habitual faz do crime uma profissão e pode infringir a lei várias vezes do mesmo modo, mas não comete crime continuado com a reiteração das práticas delituosas (perseverantia in crimine ou perseverantia sceleris)...", apud, Manual de Direito Penal, editora Atlas, 6ª edição, volume 1, página 301.

O Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já teve a oportunidade de apreciar a matéria, decidindo, a respeito:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DE PENAS - CRIME CONTINUADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CONTINUIDADE ENTRE OS DELITOS PRATICADOS - CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, E MANEIRA DE EXECUÇÃO QUE INDICAM APENAS A HABITUALIDADE CRIMINOSA DO AGRAVANTE -

INAPLICABILIDADE. Não há que se reconhecer a continuidade quando evidenciada apenas a habitualidade delitiva, justificando maior rigor na reprimenda e não a unificação de penas. RECURSO NÃO PROVIDO (Agravado em Execução 0013385-93.2015.8.26.0000; d.j. 11/06/15).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Unificação de penas - Pretendido reconhecimento da existência de crime continuado - Ausência de nexo de continuidade entre os crimes praticados - Condições de tempo, lugar, modo de execução e diversidade de vítimas que indicam desígnios autônomos e habitualidade criminosa - Continuidade delitiva não caracterizada - Negado provimento ao agravo (Agravado em Execução 7005119-20.2014.8.26.0198; d.j. 14/05/15).

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JOAQUIM DOS REIS SILVA, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, como incurso no art. 180, "caput", do Código Penal, tendo como objeto o caminhão VW/17.190 CRM 4x2 4P, placas FGA3227; 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, como incurso no art. 180, "caput", do Código Penal, tendo como objeto o veículo GM/Montana, Placas EBV5819/Aguai-SP; 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, como incurso no art. 311, "caput", do Código Penal, tendo como objeto o caminhão VW/17.190 CRM 4x2 4P, placas FGA3227; 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, como incurso no art. 311, "caput", do Código Penal, tendo como objeto o veículo GM/Montana, Placas EBV5819/Aguai-SP, todos os delitos na forma do art. 69 do Código Penal, totalizando 14 (catorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa; bem como para ABSOLVER o réu ANDISLEU PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, da prática dos delitos previstos nos arts. 180, "caput", e 311, "caput", c.c. art. 29, "caput", na forma do art. 69, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena, diante do montante das penas impostas e porque o réu Joaquim é reincidente.

Diante do montante total da pena aplicado, a pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do artigo 33, § 1º, "a", do Código Penal.

Nego ao réu Joaquim o direito de recorrer em liberdade. Conforme evidenciado nos autos, trata-se o acusado Joaquim de pessoa envolvida em organização criminosa para efetivação de furto, roubo e receptação de veículos, é portador de maus antecedentes e multirreincidente, havendo risco concreto de reiteração criminosa, devendo a custódia cautelar ser mantida com vistas à garantia da ordem pública. Em face da condenação, o réu Joaquim arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

P.R.I.C.

Sertãozinho, 26 de dezembro de 2022.

Angel Tomas Castroviejo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA